

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1644/2536	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด	โจทก์
	บริษัทโอดีซี จำกัด กับพวก	ผู้ร้อง
	เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กับพวก	ผู้คัดค้าน
	บริษัทมีน่าน จำกัด กับพวก	จำเลย
	บริษัทโอดีซี จำกัด ผู้ร้องที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องที่ 1 ฎีกา มีทางชนะคดี หากให้เจ้าพนักงาน พินิจทรัพย์โอนที่
พิพาทให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์ไปก่อนแล้ว หากภายหลังผู้ร้องที่ 1 ชนะคดีก็จะเป็นการยากที่
จะทำการ ขายทอดตลาดที่ดินพิพาทใหม่ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม โปรด
ระงับการโอนที่ดินพิพาทไว้ก่อน จนกว่าศาลฎีกา จะมีคำพิพากษา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และผู้คัดค้านที่ 2 แกลงคัดค้านส่วนโจทก์
และจำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 102,106,101 แผ่นที่ 4, ที่ 6)

คดีสืบเนื่องมาจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่
3446,3448,7088 และ 8660 ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร ของจำเลยที่ 2 และ ได้ทำการขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าวไปเมื่อวันที่
27 ธันวาคม 2532 ต่อมาผู้ร้องทั้งสามต่างยื่นคำร้องว่า เนื่องจากเจ้าพนักงาน พินิจ
ทรัพย์ไม่ได้แจ้งการขายทอดตลาดให้จำเลยที่ 2 ทราบ และ ในการขายทอดตลาดได้
เคาะไม้ขายให้แก่ผู้คัดค้านที่ 2 อย่างรวดเร็ว อันมีลักษณะเป็นการสมคบกับผู้คัดค้าน

ที่ 2 ข่ายทรัพย์ไปในราคาต่ำกว่าราคาที่แท้จริง ทำให้ผู้ร้อง ทั้งสามเสียหาย ขอให้ ศาลยกเลิกการขายทอดตลาดดังกล่าว และให้ ประกาศขายทอดตลาดใหม่ เจ้า พนักงานพิทักษ์ทรัพย์และบริษัท เอชแอลซี จำกัด (ผู้ซื้อทรัพย์) แกลงคัดค้าน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ต่างฎีกา เฉพาะผู้ร้องที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 98 แผ่นที่ 2,100,98 แผ่นที่ 1)

ชั้นอุทธรณ์ ผู้ร้องที่ 1 ยื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างอุทธรณ์ อุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 87)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ไม่มีเหตุสมควรที่จะให้การโอนที่ดินพิพาทไว้ก่อนตั้ง คำร้องของ ร้องที่ 1 ให้ยกคำร้องค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ไม่มีเหตุสมควรที่จะให้การโอนที่ดินพิพาทไว้ก่อนตั้ง คำร้องของ ร้องที่ 1 ให้ยกคำร้องค่าคำร้องให้เป็นพับ

(พรชัย สมรรถเวช-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ